

1531150-85.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349935/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22124070 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2349935 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO CORREIA DOS SANTOS

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1531150-85.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531150-85.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349935/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22124070 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2349935 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO CORREIA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

DANILO CORREIA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 24 de dezembro de 2021, nas circunstâncias descritas na denúncia, teria sido surpreendido quando trazia consigo 7 porções de cocaína e 5 porções de "lança-perfume", drogas estas destinadas à traficância.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, mas o réu se tornou revel.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em debates, postulou o Ministério Público a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela desclassificação da conduta, nos mesmos moldes.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, o réu tampouco veio a Juízo trazer sua versão dos fatos. Os policiais militares ouvidos, por sua vez, trouxeram depoimentos unívocos e seguros, repisando que abordaram o réu após denúncia recebida pelo COPOM dando conta de que ele - cujas características foram apontadas minudentemente - estaria vendendo drogas pelo local.

Abordaram-no e encontraram em seu bolso as porções de cocaína, e na caixa de isopor que ele carregava estavam os frascos com "lança-perfume".

Nada indica - ao contrário - que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Nenhum motivo para que os policiais gratuitamente incriminassem o réu emerge dos autos, e tampouco se extraem dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, de sorte que é certo o encontro das drogas em poder do réu.

Pese a existência de suspeitas quanto à traficância, dada a prévia denúncia e o encontro de drogas diversas com o acusado que não se declarou, à Autoridade Policial, usuário de "lança-perfume", é de se convir que as circunstâncias mostraram-se insuficientemente conclusivas para convencer o titular da ação penal, cuja conclusão pela desclassificação se mostra razoável.

Destarte, não se justificando a condenação quando o próprio Ministério Público não se convence da culpabilidade, acolhem-se os motivos invocados para a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Tóxicos. De vez que o réu responde a outros processos, são incabíveis benefícios legais e a própria situação de incerteza de seu paradeiro inviabiliza o processamento perante o Juizado Especial.

Assim, por economia processual, passo à dosagem das penas.

Considerando os antecedentes do acusado, já outra vez detido na posse de drogas, estabeleço a pena de UM MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, tornada definitiva por não haver atenuantes ou agravantes a considerar.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra DANILO CORREIA DOS SANTOS, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, à pena de UM MÊS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

O dinheiro apreendido será restituído ao réu; caso não reclamado em 90 dias, desde logo fica determinada sua transferência ai FUNAD, por analogia ao disposto no artigo 123, do Código de Processo Penal.

Por fim, anoto que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 717.898/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA